

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 290

El día viernes 10 de marzo 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Marcelo Cuevas, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Carla Livelli, concejal representante en la unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes:-

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 289.
- Nuevo proyecto de Grupo Fonte para el Paseo Quattro, sujeto a concertación.
- Ordenanza de concertación.
- Factor de Ocupación Total (FOT) por zona.
- Ampliación de Zona Industrial.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, ya que ingresó un nuevo proyecto de Grupo Fonte para el Paseo Quattro (Alem y José Hernández), que está sujeto a concertación. Se adjunta informe técnico¹, observan material gráfico y video con renders del proyecto. La arquitecta Martínez expone sus observaciones.

Liliana Bina explica que se trataría de una concertación por compensación de FOS por altura, donde pueden construir la misma cantidad de metros en otra tipología o distribución, con hasta dos pisos más a lo permitido en esa zona. La diferencia es que en AC2 actualmente no se puede compensar, le darían esa posibilidad para que mejore el proyecto y el área liberada sea un aporte al espacio público. Pero no hay una plusvalía en metros, sino en calidad ambiental y en visuales.

Mónica Martínez agrega que ya tienen un proyecto aprobado con cierta superficie, pero en la parte nueva deberán respetar la nueva normativa y ajustar el porcentaje de departamentos de uno, dos y tres dormitorios.

Liliana Bina manifiesta que en lo personal está de acuerdo con los cuatro puntos del informe. Gustavo García Setti expresa que no tiene objeciones al dictamen de la Unidad Técnica.

Laura Colladon desde ADARSA expresa que no están de acuerdo en darle dos niveles más de altura al proyecto, y no acuerdan con la calle, porque en la práctica será de uso privado.

García Setti aclara que esa calle deberá tener una servidumbre administrativa u otro mecanismo judicial para que sea pública, además debe controlarlo el Estado.

El Colegio de Arquitectos todavía no tiene una opinión formada, porque no llegaron a analizar todo el material enviado.

¹ ANEXO I. Informe técnico Paseo Quattro.

Liliana Bina indica que es muy importante que el centro incorpore esa manzana y se renueve hasta el Pasaje Cura Brochero. La calle de conexión le parece positiva para la ciudad y mejora la calidad del proyecto, aporta a lo que ellos hoy pueden hacer que es un pasillo de 8 metros. Señala que en zonas R se limitan las densidades, pero por algún lado es necesario descomprimir, y ese lugar es en la periferia central.

Por su parte, Eduardo Vega manifiesta que es un proyecto ambicioso, interesante, y considera que la conectividad es muy importante. Agregaría un quinto punto al dictamen, cree que en la unión de lotes debe quedar claro que el espacio privado pasa a dominio público. Además opina que ese hotel es engañoso, porque puede transformarse en departamentos de vivienda, ya que tiene el formato de un condotel. Sugiere que se exija la pre-horizontalidad.

García Setti explica que actualmente con el nuevo Código Civil desapareció la pre-horizontalidad, pero hay una nueva figura que es el derecho de superficie, que sería aplicable en este caso, pero aún no fue desarrollado por Catastro. Se podría hacer una servidumbre administrativa, mientras tanto.

Mirtha Alessio se refiere a la ordenanza que lo declara de interés turístico y sujeto a concertación por tener justamente un hotel. También acota que la plaza quedaría impermeabilizada por las cocheras en subsuelo. Consulta cómo pasaría la calle a dominio público si está sobre las cocheras del edificio.

García Setti explica el derecho de superficie: sería un derecho real a perpetuidad o por un tiempo determinado. El PH está sujeto al reglamento de copropiedad y al interno del consorcio, por eso no es conveniente.

Se refieren al gasoducto que debería ingresar por esa calle para dar el servicio al emprendimiento. El municipio debería hacerse cargo de la iluminación y tratamiento del espacio público.

Mirtha Alessio consulta si el proyecto tiene entresijos, en ese caso estaría haciendo un piso de más. Le responden que en los locales hay doble altura, parecen entresijos pero no se observan como plantas en el proyecto. Debaten.

Liliana Bina solicita que cierren los cuatro puntos globales enviados en el informe técnico, para poder elaborar el dictamen. Luego pueden avanzar en mayor detalle y en el tema de la factibilidad de servicios. Lo central es definir si la mayoría acuerda con darles dos pisos más, ajustándose a la altura máxima por zona. Por ejemplo, en AC2 la altura máxima es 10 metros, entonces le daría dos pisos más sobre los 10m. El entresijo no es un problema mientras se respetan las alturas máximas permitidas. Luego se analizará la calle de la concertación y verán cuestiones dominiales y estructurales, que seguramente tiene solución. Como así también los detalles del espacio público e iluminación.

Eduardo Vega manifiesta su acuerdo con los dos niveles más, cree que lo principal es lograr la conectividad. Es una zona muy deprimida que de esta forma va a obtener un valor agregado. Está a favor de que este proyecto entre en concertación, el condicionamiento como un quinto punto en el informe, serían los aspectos técnicos-legales del proyecto.

Laura Colladón expresa que los proyectistas estaban pidiendo tres pisos más y en el CPUA estarían acordando solo dos pisos más. Martínez expresa que si van a permitir los mismos metros que liberan, en algunos volúmenes se va a dos pisos y en otros a tres. En el nuevo proyecto, presentan 3600 metros sobre lo aprobado, donde están haciendo superficie de más respecto a lo permitido, en algunos bloques de la propuesta deberá reducir la superficie construida.

Piden la opinión del Colegio de Arquitectos, Bartmus manifiesta que harán su opinión por escrito, la enviarán el miércoles. Bina solicita que en la semana envíen la posición el Colegio de Arquitectos para cerrar el dictamen. La Asociación inmobiliaria dice que también deberían evaluarlo.

Marcelo Cuevas considera que el proyecto debe contar con cocheras públicas y privadas, para que tengan estacionamiento los comercios y visitantes del paseo. Y

agrega que la doble altura de los comercios es porque muchas marcas importantes exigen este tipo de locales, que no hay en otros lugares de Villa Carlos Paz.

Se refieren a los estacionamientos. La concejal Carla Livelli explica que una parte del proyecto ya estaba aprobada (cuatro bloques de PB y dos pisos) y cuando incorporan un nuevo lote solicitan entrar a concertación.

Mónica Martínez expresa que el proyecto anterior tiene aprobadas 276 cocheras, sobre 234 unidades comercializables, departamentos, locales y oficinas. El nuevo proyecto tiene 351 cocheras. Deben tener en cuenta que el hotel también requiere estacionamientos. Tendría unos 60 locales comerciales.

García Setti manifiesta que analizarán el dato de las cocheras y esperarán la posición de los arquitectos en la semana.

Liliana Bina expresa que ellos deben proyectar de acuerdo al código de edificación, y hacer la cantidad de cocheras que corresponda al hotel y a los departamentos. Si van a pedirles más cocheras para uso público, hay que agregarlo en el dictamen como parte de la concertación para que ellos sepan las exigencias. Seguramente se va a poder estacionar de una mano, sería una calle de 12 metros.

Debaten acerca de la calle, cómo se resolverá técnicamente, el cálculo de las estructuras, etc. La arquitecta Bina plantea que el profesional actuante es el que deberá calcular y resolver los problemas técnicos, eso no puede hacerlo el CPUA.

Tratarán el tema en las instituciones para cerrar dictamen en el próximo encuentro. Colegio de Arquitectos, Asociación Inmobiliaria, CEPIA y ADARSA necesitan más tiempo. Irán enviando sus posiciones por e-mail a medida que lo definan.

Prosiguen con el tratamiento del dictamen de concertación. Laura Colladon expresa que ya lo habían resuelto hace un tiempo, acordaron que irían avanzando, y se enviaría el dictamen con los aspectos donde había acuerdo. Bina coincide con el planteo y solicita que voten así no hay duda de las posiciones.

Laura Colladon solicita como moción que ya que volvió el tema, se agregue en la recomendación que todas las concertaciones tengan doble lectura y Audiencia Pública para su aprobación. Es un mecanismo que ya se estaba empleando en el Concejo de Representantes pero no estaba por escrito. Los presentes acuerdan con que quede expresamente este punto en la ordenanza. Votan la moción y se aprueba por unanimidad.

Carlos Bartmus solicita que haya un protocolo para las votaciones, que se avise con anterioridad a las instituciones que habrá un tema a definir y que se va a votar.

Siendo las 10:15 se retira Gustavo García Setti por cuestiones personales. Preside la reunión la vicepresidente, Laura Colladon.

Los presentes debaten acerca del dictamen de concertación y compensación. Había una posición por mayoría y otra por minoría, las instituciones habían enviado su posición por escrito. ADARSA no acuerda con modificar la compensación, para ellos si se toca ese artículo sería para sacarlo.

En el último debate había un acuerdo de la mayoría de ampliar la compensación a todas las AC (1, 2 y 3) y que pasen todos los casos obligatoriamente por el CPUA para dictaminar. Debaten nuevamente.

Finalmente acuerdan con que se enviará por e-mail la postura sobre concertación que había presentado de cada institución para ratificar o rectificar, luego de recibir las respuestas se enviará el dictamen por mayoría y minoría al Concejo de Representantes.

Continúan con el siguiente tema del orden del día, la definición del Factor de Ocupación Total (FOT) por zona.

Liliana Bina considera que es útil el FOT, especialmente en las zonas AC. ADARSA aún no analizó el tema y el Colegio de Arquitectos tampoco. Ingenieros tenía observaciones pero el representante debió retirarse.

Mónica Martínez explica que en el AC se calculó el FOT con ensayos en lotes tipo. En el caso de las zonas R (residenciales) se busca controlar la densidad. Bina responde que para controlar la densidad lo central es tener el FOS y la cantidad de unidades de vivienda por lote. La densidad poblacional o cantidad de familias no se controla con el FOT, este sólo sirve para determinar la cantidad de metros a construir y el valor del suelo. Igualmente considera razonable volver a instalarlo.

La arquitecta Martínez responde sobre la edificabilidad, que la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir en un lote, un dato concreto, está limitando la cantidad de viviendas. Porque también está la condicionante de la superficie mínima de los departamentos. Actualmente con un FOT de 1.5 para la zona R3 en un lote de 1000 metros, deberían hacer una vivienda cada 100 metros, pero se pueden hacer más cantidad de viviendas, por lo tanto se necesita establecer un número razonable para el FOT. Los presentes debaten.

La Directora de Planeamiento considera que hay errores de control, para evitar que mientan y hagan cosas que no se ajustan al espíritu de la norma. Hoy, en un lote de 1000 metros con un FOS de 0.6 en PB y PA se pueden hacer 1200 metros, es decir 1.2 de FOT; pero también se puede volar 1.50m en todo el perímetro en la planta alta. Entonces el FOT da 1.5 que es lo que establece el código hoy.

Carlos Bartmus solicita que se revelen algunas ordenanzas, y que se evalúe la escala de los proyectos. Comenta que con las últimas modificaciones normativas se afectó mucho a los pequeños proyectos, y aún no fue aprobada la ordenanza de zonas R. Desde el Colegio de Arquitectos siempre buscaron promover lo que les parece beneficioso, en vez de prohibir y limitar tanto. Ahora están por implementar un sistema de estadísticas, dado que la Dirección de Obras Privadas no lo las tiene, para poder hacer evaluaciones y comparaciones.

Siendo las 10:40 se retira el concejal Marcelo Cuevas.

El tema del FOT se seguirá debatiendo en el próximo encuentro para dar tiempo a que cada institución lo trate y tome posición.

Finalmente pasan a tratar el tema de la ampliación de zona industrial. Mónica Martínez explica que la Unidad Técnica estuvo recorriendo la zona sur de la ciudad y específicamente la zona industrial. Evaluando posibles lugares para ampliar este uso que requiere la ciudad. Observaron algunos lugares que ya están impactados o que tienen actividades afines, donde también sería una forma de brindar fuente de trabajo a la gente. Uno de los lugares que observaron y sería factible, es el barrio El Canal. También estuvieron por Las Rosas Centro y Villa del Río, y las actividades industriales presionan para avanzar al interior de los barrios.

Bina responde que hay mucha resistencia en la zona de El Canal, comenta algunos antecedentes. Deberían pedir opiniones a los vecinos.

Bartmus solicita que se estudie más el concepto de industria.

Martínez expresa que sobre corredor Cárcano hay muchos depósitos e industrias instalados, que van avanzando hacia adentro, hacia el barrio. En el caso del proyecto de JAVA SA que fueron a estudiar ya se encuentra en construcción, y muy avanzado.

Mirtha Alessio dice que hay que analizar el impacto y la opinión de los vecinos antes de proponer cualquier extensión de la zona industrial.

Las instituciones acuerdan con que se estudien sectores dentro de la ciudad para localizar este uso, hasta tanto se apruebe el ejido. Liliana Bina plantea que deben reiterar el pedido de ampliación de ejido, e insistir hasta que salga aprobado.

Siendo las 11:10 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan tratando el nuevo proyecto de Grupo Fonte para el Paseo Quattro, que está sujeto a concertación. Se adjunta informe técnico, observan material gráfico y video con renders del proyecto.

Bina explica que se trataría de una concertación por compensación de FOS por altura, donde pueden construir la misma cantidad de metros en otra tipología o distribución, con hasta dos pisos más a lo permitido en esa zona. La diferencia es que en AC2 no se puede compensar, le darían esa posibilidad para que mejore el proyecto y el área liberada sea un aporte al espacio público. Pero no hay una plusvalía en metros, sino en calidad ambiental y en visuales.

Martínez agrega que ya tienen un proyecto aprobado con cierta superficie, pero en la parte nueva deberán respetar la nueva normativa y ajustar el porcentaje de departamentos de uno, dos y tres dormitorios.

Bina manifiesta que en lo personal está de acuerdo con los cuatro puntos del informe. García Setti expresa que no tiene objeciones al dictamen de la UT.

ADARSA expresa que no están de acuerdo en darle dos niveles más de altura al proyecto, y no acuerdan con la calle, porque en la práctica será de uso privado.

García Setti aclara que esa calle deberá tener una servidumbre administrativa u otro mecanismo judicial para que sea pública, además debe controlarlo el Estado.

El Colegio de Arquitectos todavía no tiene una opinión formada, porque no llegaron a analizar todo el material enviado.

Bina indica que es muy importante que el centro incorpore esa manzana y se renueve hasta el Pasaje Cura Brochero. La calle de conexión le parece positiva para la ciudad y mejora la calidad del proyecto.

Vega manifiesta que es un proyecto ambicioso, interesante, y considera que la conectividad es muy importante. Agregaría un quinto punto al dictamen, cree que en la unión de lotes debe quedar claro que el espacio privado pasa a dominio público. Además opina que ese hotel es engañoso, porque puede transformarse en departamentos de vivienda. Sugiere que se exija la pre-horizontalidad.

García Setti explica que actualmente con el nuevo Código Civil desapareció la pre-horizontalidad, pero hay una nueva figura que es el derecho de superficie, que sería aplicable en este caso, pero aún no fue desarrollado por Catastro. Se podría hacer una servidumbre administrativa, mientras tanto.

Alessio se refiere a la ordenanza que lo declara de interés turístico y sujeto a concertación por tener justamente un hotel. También acota que la plaza quedaría impermeabilizada por las cocheras en subsuelo. Consulta cómo pasaría la calle a dominio público si está sobre las cocheras del edificio. Consulta si el proyecto tiene entresijos, en ese caso estaría haciendo un piso de más. Le responden que en los locales hay doble altura, parecen entresijos.

Bina solicita que cierren los cuatro puntos globales enviados en el informe técnico, para poder elaborar el dictamen. Luego pueden avanzar en mayor detalle y en el tema de la factibilidad de servicios. Lo central es definir si la mayoría acuerda con darles dos pisos más, ajustándose a la altura máxima por zona. Luego se analizará la calle de la concertación y verán cuestiones dominiales y estructurales, que seguramente tiene solución. Como así también los detalles del espacio público e iluminación.

Vega manifiesta su acuerdo con los dos niveles más, cree que lo principal es lograr la conectividad. Es una zona muy deprimida que de esta forma va a obtener un valor agregado. Está a favor de que este proyecto entre en concertación, el condicionamiento como un quinto punto en el informe, serían los aspectos técnicos-legales.

Martínez expresa que si van a permitir los mismos metros que liberan, en algunos volúmenes se va a dos pisos y en otros a tres. En el nuevo proyecto, presentan 3600 metros sobre lo aprobado.

Piden la opinión del Colegio de Arquitectos, Bartmus manifiesta que harán su opinión por escrito, la enviarán el miércoles. Bina solicita que en la semana envíen la posición para cerrar el dictamen. La Asociación inmobiliaria dice que también deberían evaluarlo.

Marcelo Cuevas considera que el proyecto debe contar con cocheras públicas y privadas, para que tengan estacionamiento los comercios y visitantes del paseo. Y agrega que la doble altura de los comercios es porque muchas marcas importantes exigen este tipo de locales.

Martínez expresa que el proyecto anterior tiene aprobadas 276 cocheras, sobre 234 unidades comercializables, departamentos, locales y oficinas. El nuevo proyecto tiene 351 cocheras. Deben tener en cuenta que el hotel también requiere estacionamientos.

Bina expresa que ellos deben proyectar de acuerdo al código, y hacer la cantidad de cocheras que corresponda al hotel y a los departamentos. Si van a pedirles más cocheras para uso público, hay que agregarlo en el dictamen como parte de la concertación.

Debaten acerca de la calle, cómo se resolverá técnicamente, el cálculo de las estructuras, etc. Bina plantea que el profesional actuante es el que deberá calcular y resolver los problemas técnicos, eso no puede hacerlo el CPUA.

Tratarán el tema en las instituciones para cerrar dictamen en el próximo encuentro. Colegio de Arquitectos, Asociación Inmobiliaria, CEPIA y ADARSA necesitan más tiempo. Irán enviando sus posiciones a medida que lo definan.

Prosiguen con el tratamiento del dictamen de concertación. Colladon expresa que ya lo habían resuelto hace un tiempo, acordaron que irían avanzando y se enviaría el dictamen con los aspectos donde había acuerdo. Solicita como moción que se agregue en la recomendación que todas las concertaciones tengan doble lectura y Audiencia Pública. Los presentes acuerdan con que quede expresamente este punto en la ordenanza. Votan la moción y se aprueba por unanimidad.

Los presentes debaten acerca del dictamen de concertación y compensación. Había una posición por mayoría y otra por minoría, las instituciones habían enviado su posición por escrito.

En el último debate había un acuerdo de la mayoría de ampliar la compensación a todas las AC y que pasen todos los casos obligatoriamente por el CPUA para dictaminar.

Finalmente acuerdan con que se envíe por e-mail la postura sobre concertación que había presentado de cada institución para ratificar o rectificar, luego de recibir las respuestas se enviará el dictamen por mayoría y minoría al CR.

Continúan con el siguiente tema del orden del día, la definición del FOT por zona.

Martínez explica que en el AC se calculó el FOT con ensayos en lotes tipo. En el caso de las zonas R se busca controlar la densidad. Bina responde que para controlar la densidad lo central es tener el FOS y la cantidad de unidades de vivienda por lote. La densidad poblacional o cantidad de familias no se controla con el FOT, este sólo sirve para determinar la cantidad de metros a construir y el valor del suelo. Igualmente considera razonable volver a instalarlo

Bartmus solicita que se revean algunas ordenanzas, y que se evalúe la escala de los proyectos. Comenta que con las últimas modificaciones normativas se afectó mucho a los pequeños proyectos. Desde el Colegio de Arquitectos siempre buscaron promover lo que les parece beneficioso, en vez de prohibir y limitar tanto. Ahora están por implementar un sistema de estadísticas, para poder hacer evaluaciones y comparaciones.

El tema del FOT se seguirá debatiendo en el próximo encuentro para dar tiempo a que cada institución lo trate y tome posición.

Finalmente pasan a tratar el tema de la ampliación de zona industrial. Martínez explica que la UT estuvo recorriendo la zona sur de la ciudad y específicamente la

zona industrial. Evaluando posibles lugares para ampliar este uso que requiere la ciudad. Observaron algunos lugares que ya están impactados o que tienen actividades afines, donde también sería una forma de brindar fuente de trabajo a la gente. Uno de los lugares que observaron y sería factible, es el barrio El Canal. También estuvieron por Las Rosas Centro y Villa del Río, y las actividades industriales presionan para avanzar al interior de los barrios.

Alessio dice que hay que analizar el impacto y la opinión de los vecinos antes de proponer cualquier extensión de la zona industrial. Las instituciones acuerdan con que se estudien sectores dentro de la ciudad para localizar este uso, hasta tanto se apruebe el ejido.

INFORME TÉCNICO

Ref.: Proyecto de Interés turístico- sujeto a concertación PASEO QUATTRO. Expediente 146459/16.

A pedido de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo de Representantes se emite el siguiente informe, conforme al acta N° 23 del período legislativo 2017/03, sobre el proyecto "Paseo Quattro", del Grupo Fonte S.A. - Franco Pogliotti.

Dicho proyecto localizado en lote designación catastral: 38-01-125-001 de 7037,68 m2, se encuentra localizado en zona AC2, y presenta con fecha 28 de marzo de 2016, una superficie edificable aprobada de 15.433 m2 (superficie total con cocheras 22.367 m2), destinada a Vivienda Multifamiliar, Comercial y Cocheras, (equivalentes a 193 unidades habitables, 43 locales comerciales, 272 cocheras).

Actualmente se presenta en estudio un nuevo anteproyecto para abordar mediante el mecanismo de la concertación, el mismo se encuadra en la Ordenanza que declara el interés turístico de la propuesta viviendas multifamiliares, hotel y paseo comercial (Ver Ordenanza N° 6179).

Este nuevo anteproyecto en estudio se localiza en lotes a unir con designación catastral: 38-01-125-001 de 7037,68 m2 y 38-01-125-016 de 1800 m2, superficie de terreno total equivalente a 8.837,68 m2. Se estima la superficie edificable total para AC2 en 18.378 m2. En tanto, el mismo presenta una superficie proyectada de 22.280 m2 (superficie total con cocheras 30.880 m2). Se calcula que el nuevo proyecto presenta 60 unidades comerciales, 170 monoambientes y oficinas, 40 habitaciones de hotel, 52 departamentos de 1 dormitorio, 22 de dos y 8 de tres dormitorios

Evaluado el proyecto propuesto por el mecanismo de la concertación se recomienda:

1. El uso hotel debiera ser en un único edificio, sin mixturar con usos residenciales, y previendo todos los espacios requeridos para desarrollar esta actividad con un nivel de servicios acorde a la escala e importancia del emprendimiento.
2. Escalonar las edificaciones sobre la calle Cura Brochero, donde remata el proyecto, para respetar una mejor transición con el entorno.
3. Compensar la superficie edificable total de los lotes con una mayor altura, hasta dos pisos en los volúmenes proyectados, a los fines de dejar la superficie libre del espacio de uso público sobre calle José Hernández.
4. Respetar los porcentajes de unidades de uno, dos y tres dormitorios en la superficie nueva proyectada de más, sobre la superficie ya aprobada.